



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 224/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

בעניין:

נציגות הבית המשותף רחוב הרב קוק 12, נתניה
ע"י חבר הנציגות שלום בצי'אצי ת.ז. 08863011

התובעת

- נ ג ד -

1. שמואל יוסף

2. לבן לילאנה

רחוב הרב קוק 12, נתניה 42404

הנתבעים

פ ס ק - ד י ן

1. עניינה של התביעה בדרישת התובעת להורות לנתבעים להרוס גדר אותה בנו ברכוש המשותף, ולהשיב את מצב חצר הבית לקדמותו.
2. המדובר בבית המשותף שברחוב הרב קוק 12 בנתניה הידוע כגוש 8268 חלקה 78 (להלן: "הבית").
3. התובעת היא נציגות הבית. הנתבעים הם בעלי דירה בקומת הקרקע של הבית.
4. לטענת התובעת בחודש יוני, 2014, או במועד סמוך לכך, הקימו הנתבעים גדר בחצר המשותפת של הבית באופן כזה שנמנעת הגישה לבלוני הגז, למוני המים ולמערכת הביוב של הבית (להלן: "מערכות הבית").
5. מטעם הנתבע 1 לא הוגש כתב הגנה, על אף שהמועד לכך חלף. הנתבע 1 גם לא התייצב לדיון שהתקיים ביום 4.12.14, על אף שההזמנה לדיון הומצאה לו כדין. בנסיבות אלה, ומכוח סמכותי בהתאם לסעיף 97 ו - סעיף 157 (2) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, ומשהוכח לי הנדרש בנסיבות העניין, כפי שיפורט להלן, אני מוצאת לקבל את התביעה כנגד הנתבע 1.
6. מטעם הנתבעת 2 (להלן: "הנתבעת") הוגש כתב הגנה ובו נטען, בתמצית, כדלקמן: אין המדובר בגדר כי אם במחיצה מרשת עשויה פלסטיק שנפתחת וננעלת בקלות ע"י סיבוב וו, וכי כל אדם יכול לעבור דרכה באופן חופשי; המחיצה הוקמה לצורכי ביטחון על מנת למנוע מעבר של אנשים זרים; קיימת כניסה נוספת לחצר המשותפת בה מותקנים מערכות הבית, ואולם היא נעולה.
7. בדיון שהתקיים בפני ביום 4.12.14 הסכימו נציג התובעת והנתבעת כי יינתן פסק דין על סמך טיעוניהם בדיון האמור והחומר הקיים בתיק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 224/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

8. כן נערך על ידי ביקור בבית ביום 5.2.15, בנוכחות הנתבעת ונציגי התובעת, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. רשמי יפורטו בהמשך.

דיון והכרעה

9. זכותו של בעל דירה ברכוש המשותף נקבעת על פי האמור בחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), תקנון הבית המשותף, וההחלטות של האסיפה הכללית והנציגות.

10. סעיף 62 לחוק המקרקעין קובע כדלקמן:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).

11. סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית קובע כדלקמן:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה, אלא אם הסכים לה".

12. מסעיף 62 לחוק המקרקעין ומסעיף 12 לתקנון המצוי עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית. ככל שמדובר בהצמדה של חלק מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירה, כי אז קובע סעיף 71 לחוק המקרקעין כי דרושה הסכמתם של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

13. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה פורמאלית, טעונה אף היא הסכמת בעלי הדירות כאמור. במהותה דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף. ראה לעניין זה ע"א 2525/92, וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850:

"... משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה "ברכוש המשותף", המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם".

14. לעומת זאת, שימוש ברכוש המשותף שאין בו משום תפיסת חזקה ייחודית, והוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 224/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה לעניין זה ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18, י-ם, פ"ד לה (4), 277: "שימוש ברכוש המשותף יחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

15. על מבחן הסבירות נאמר בספרו של נרקיס, הבית המשותף, מהדורה רביעית, הוצאת אוצר המשפט, בעמ' 152: "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן של אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר לפי תנאי הזמן והמקום".

ראה גם 302/63, רייס נ' לותר קופף ואח', פ"ד יח(3), 309, 315: "המבחן הוא אפוא מבחן הסבירות מנקודת ראותם הכפולה של אדם ושכנו. הסבירות נבחנת לא רק מנקודת ההשקפה של נוחיות הנתבע אלא היא חייבת לקחת בחשבון באותה מידה את האינטרס של המחזיקים השכנים. לא די לשאול: האם עושה הנתבע שימוש ברכושו בדרך שיכולה להיות סבירה אלמלא היה לו שכן? השאלה היא האם הוא משתמש בו באופן סביר בשין לב לעובדה שיש לו שכן".

16. מאידך גיסא, שימוש אחר, שאינו שימוש רגיל וסביר, יחייב ככלל את הסכמת האסיפה הכללית בהתאם לסעיף 2א לתקנון המצוי הקובע:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי דירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

מן הכלל אל הפרט

17. אין חולק כי החצר נושא המחלוקת היא משותפת לכלל בעלי הדירות בבית (להלן: "החצר" או "החצר המשותפת").

18. כאמור, ביום 5.2.15 נערך ע"י ביקור בבית בנוכחות הנתבעת ונציגי התובעת, להלן: יפורטו הממצאים הרלבנטיים מהם התרשמתי:

א. דירת הנתבעים ממוקמת בקומת הקרקע של הבית. לדירה זו כניסה נפרדת באמצעות שער ברזל שאינו נעול. בנוסף קיימת כניסה נוספת לשאר דירות הבית.

ב. שער הברזל מוביל לשביל מרוצף במרצפות בטון כשמשני צידיו צמחייה (שיחים). שביל זה מוביל לשטח מרוצף הצמוד לכניסה לדירתם של הנתבעים. בשטח מרוצף זה הבחנתי בכיסאות ושולחן. בקצה השטח המרוצף הפונה לכיוון מזרח ראיתי גדר רשת, נושא המחלוקת (להלן: "גדר הרשת") החוסמת את המעבר להמשך החצר המשותפת, ובכך נמנעת הגישה לבלוני הגז אותם ראיתי בחצר זו, ולשאר חלקי הרכוש המשותף של הבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 224/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

- ג. הנתבעת הפנתה את תשומת ליבי לכך שניתן לפתוח ולסגור את גדר הרשת על ידי סיבוב וו, ואולם הוו מוצנע ואינו גלוי לעין, והרושם שנוצר מהתבוננות בגדר האמורה הוא כגדר שאינה נפתחת.
- ד. כן הפנתה אותי הנתבעת לפתח הקיים מתוך הבית עצמו אל החצר המשותפת שמעבר לגדר הרשת ובה מותקנים מערכות הבית (בלוני הגז, מוני המים והביוב). התרשמתי כי חצר זו עזובה ואינה מטופחת.
- ה. התרשמתי כי עם הקמת גדר הרשת נתחמה החצר המשותפת הסמוכה לדירתם של הנתבעים באופן כזה שהחצר נחזית להיות גינה פרטית של הנתבעים המשמשת אותם באופן קבוע, והיא כשטח שלנתבעים חזקה ייחודית בו.
19. בדיון שהתקיים לפני ביום 4.12.14 העידה הנתבעת כי היא רכשה את הדירה כ – 10 חודשים עובר למועד הדיון, וכי החצר הייתה כפי מצבה בעת ביקורי במקום למעט גדר הרשת אותה התקינה על מנת למנוע כניסה של זרים לחצר זו (ראה פרוטוקול דיון מיום 4.12.14, עמ' 1, שורות 5-2).
20. חבר הנציגות, מר בצי'אצ'י, אישר בעדותו כי ריצוף החצר נעשה ע"י הבעלים הקודמים של הדירה, וכי הייתה כוונה מצד התובעת לנקוט כנגדם בהליכים להסרת הריצוף, ואולם מאחר והבעלים האמורים שהו רוב זמנם בצרפת הדבר לא צלח. עוד הוסיף **"היום אין לנו על הפרק את הרצפה, אלא רק את הגדר"** (ראה פרוטוקול מיום 4.12.14, עמ' 1, שורות 8-10).
21. השאלה היחידה העומדת, אפוא להכרעתי, היא האם הייתה רשאית הנתבעת להתקין את גדר הרשת?
22. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי בידי הנתבעים הסכמת האסיפה הכללית להתקנת גדר הרשת או למצער הסכמת בעלי הדירות. כך מעידה הנתבעת **"אני לא זיברתי עם אף אחד מבעלי הדירות בבית בנוגע לגדר ששמת"** (פרוטוקול מיום 4.12.14, עמ' 2, שורה 13). משכך, נותר לבחון האם התקנת גדר הרשת מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף בהתאם למבחנים שפורטו לעיל.
23. כעולה מביקורי בבית, גדר הרשת חוסמת את המעבר לשאר חלקי הבית המשותף, ובכלל זה להמשכה של החצר המשותפת. בכך נמנעת מבעלי הדירות בבית מלממש את זכותם לנגישות לכל חלקי הרכוש המשותף של הבית, ולעשות שימוש סביר ברכוש המשותף. כן נמנעת מבעלי הדירות ולבעלי המקצוע מטעמם ו/או מטעם התובעת גישה למתקנים חיוניים כמו בלוני הגז.
24. בנסיבות אלה, לא יכולה להיות מחלוקת כי התקנת גדר הרשת, כמפורט, אינה בגדר שימוש סביר ברכוש המשותף.
25. העובדה כי החצר עזובה ואינה מטופחת אינה יכולה להקנות לנתבעת זכות להתקין את גדר הרשת. גם העובדה כי גדר הרשת אינה נעולה אינה יכולה להועיל לנתבעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 224/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ולחקנות לה זכות להתקנת הגדר. לא זו אף זו, כעולה מהתרשמותי בביקור בבית, המתבונן בגדר הרשת אינו יכול להבחין כי היא נפתחת באמצעות סיבוב וו.

26. באשר לטענת הנתבעת כי גדר הרשת הוקמה על מנת למנוע את כניסתם של משוטטים, הרי שאם הנתבעת סבורה כי קיימת בעיה הדורשת פתרון של הקמת גדר רשת, ראוי היה לפנות לנציגות הבית ולהעלות נושא זה באסיפה הכללית, ולקבל לכך הסכמה כדין להקמתה של גדר הרשת.

27. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מורה לנתבעים, ביחד ולחוד, להסיר בתוך 30 ימים מהיום את גדר הרשת, ולהשיב המצב לקדמותו. הנתבעים ישלמו לתובעת, ביחד ולחוד, סך של 657 ₪ החזר בגין האגרה ששולמה בתיק. כן ישלמו הנתבעים, ביחד ולחוד, לנציג התובעת מר, שלום בצי'אצי, סך של 250 ₪ בגין שכר בטלה. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום י"ט בשבט תשע"ה, 08 בפברואר 2015. עותק יומצא.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה